

# Splošni pogoji zavarovanj Specialisti in Specialisti+

## Uvodne določbe

### 1. člen - Zavarovanj Specialisti in Specialisti+

Zavarovanj Specialisti in Specialisti+ (v nadaljevanju: zavarovanje) sta prostovoljni zdravstveni zavarovanji, ki zavarovancu na podlagi medicinsko utemeljene indikacije v primeru novonastale bolezni, stanja ali poškodbe ter v obsegu, načinu in pogojih, dogovorjenih z zavarovalno pogodbo, krijeta stroške opravljenih obravnav pri izvajalcih zdravstvenih storitev ter izdanih zdravil v lekarni.

### 2. člen - Zdravstvena točka<sup>®</sup>

- (1) Zdravstvena točka<sup>®</sup> je asistenčni center zavarovalnice, ki zavarovalcu in zavarovancu zagotavlja informacije o zavarovanju in izvajalcih, lahko odloča o pravicah iz zavarovanja, organizira termin zdravstvenih obravnav, daje soglasje ter zagotavlja pomoč in podporo zavarovancu pri uveljavljanju pravic iz zavarovanja.
- (2) Zavarovalnica ima kontakte Zdravstvene točke<sup>®</sup> objavljene na svoji spletni strani.

### 3. člen - Opredelitev izrazov

- (1) V Splošnih pogojih zavarovanj Specialisti in Specialisti+ (v nadaljevanju Splošni pogoji) veljajo v moškem spolu uporabljeni izrazi za osebe ženskega in moškega spola.
- (2) Izrazi v Splošnih pogojih pomenijo:
  - **beli recept**  
je uradni samoplačniški receptni obrazec;
  - **bolezen**  
je odsotnost zdravja, ki jo ugotovi zdravnik, in ni posledica nezgode;
  - **delovni nalog**  
je listina obveznega zdravstvenega zavarovanja, s katero zdravnik (izbrani osebni zdravnik ali napotni zdravnik z ustreznim pooblastilom) naroča laboratorijske, patohistološke in druge preiskave, storitve s področja fizioterapije ter delovne in govorne terapije;
  - **dnevna obravnava**  
obsega zdravstvene storitve, opravljene znotraj zaporednih štiriindvajsetih (24) ur;
  - **izvajalec zdravstvenih storitev**  
je oseba, ki ima veljavno dovoljenje za opravljanje zdravstvene ali z zdravstvenimi storitvami povezane dejavnosti oziroma dovoljenje za samostojno delo zdravnika in je priznana s strani zavarovalnice (v nadaljevanju izvajalec);
  - **karenca**  
je s strani zavarovalnice določeno obdobje od začetka zavarovanja, za katerega je zavarovalec dolžan plačevati zavarovalno premijo, zavarovalnica pa ne zagotavlja zavarovalnega jamstva;
  - **kronično stanje**  
je bolezen, stanje ali poškodba, ki:
    - se razvija počasi in dolgo traja ali
    - se ponavlja ali je verjetno, da se bo ponavljala, ali
    - povzroča trajne zdravstvene posledice ali
    - potrebuje stalen medicinski nadzor, lajšanje simptomov, zdravljenje, rehabilitacijo oziroma zdravstveno nego.Za kronično stanje se štejejo tudi zapleti zaradi te bolezni, stanja oziroma poškodbe;
  - **letna zavarovalna vsota**  
je najvišji skupni znesek zavarovalnin, do katerega jamči zavarovalnica v obdobju enega (1) zavarovalnega leta;
  - **mreža izvajalcev**  
predstavlja nabor izvajalcev, pri katerih zavarovalnica lahko organizira termine zdravstvenih obravnav za samoplačniško dostopne zdravstvene storitve;
  - **napotitev na nadaljnjo obravnavo**  
obsega ugotovitev medicinsko utemeljene indikacije na daljavo, ki je lahko

podlaga za uveljavljanje kritja specialistične obravnave in jo lahko poda zdravnik družinske medicine, ki je v pogodbenem razmerju z zavarovalnico;

- **napotnica**  
je listina obveznega zdravstvenega zavarovanja, s katero zdravnik (izbrani osebni zdravnik ali napotni zdravnik z ustreznim pooblastilom) prenaša pooblastila na druge zdravnike in napoti zavarovanca na nadaljnjo obravnavo;
- **naročilnica**  
je dokument zavarovalnice, s katerim je določen obseg zdravstvenih storitev, ki jih lahko v breme zavarovalnice opravi izvajalec;
- **nezgoda**  
je nenaden, nepredviden in od volje zavarovanca neodvisen dogodek, ki deluje od zunaj in naglo na zavarovančevo telo; zlasti povoženje, trčenje, prometna nesreča, udarec s predmetom ali ob kakšen predmet, udarec električnega toka ali strele, padec, zdrs, ranitev z orožjem, drugimi predmeti ali z eksplozivnimi snovmi, vbod s kakšnim predmetom, ugriz živali;
- **novonastalo stanje**  
je bolezen, stanje oziroma poškodba, ki nastopi po začetku zavarovanja v času zavarovalnega jamstva;
- **obrnava**  
je specialistična obravnava, zahtevni diagnostični postopek, poseg ali ambulantna rehabilitacija;
- **otrok**  
je oseba, mlajša od osemnajst (18) let;
- **ponudnik**  
je oseba, ki želi skleniti zavarovalno pogodbo in v ta namen zavarovalnici predloži ponudbo;
- **poškodba**  
je sprememba ali prizadetost tkiva, organa oziroma organizma, ki nastopi kot posledica nezgode in ne vsebuje elementov bolezni ali degenerativnega procesa, ki povečuje nagnjenost k poškodbam;
- **predhodno stanje**  
je bolezen, stanje oziroma poškodba, vključno z zdravstvenimi težavami, bolezenskimi znaki ali simptomi, ki je nastopilo pred začetkom zavarovanja oziroma ki ob začetku zavarovanja obstoji, ne glede na to, ali je bilo diagnosticirano oziroma zdravljeno;
- **prirojena napaka**  
je stanje ali bolezen, ki obstoji ob rojstvu zaradi dednih faktorjev oziroma okoliščin, ki se razvijejo med nosečnostjo, in je odkrita ob rojstvu ali kadarkoli kasneje;
- **razlog obravnave**  
je zdravstvena težava, bolezenski znak ali simptom, zaradi katerega zavarovanec uveljavlja pravico iz zavarovanja;
- **soglasje**  
je dokument zavarovalnice, s katerim zavarovalnica zavarovanca obvesti o obsegu odobrenih zdravstvenih storitev, dogovorjenem izvajalcu in terminu obravnave;
- **soudeležba**  
je delež stroškov zdravstvenih storitev in zdravil, ki jih pri uveljavljanju pravic iz zavarovanja zavarovanec krije sam;
- **starost zavarovanca**  
je razlika med letnico začetka zavarovalnega leta in letnico rojstva zavarovanca;
- **zavarovalec**  
je oseba, ki z zavarovalnico sklene zavarovalno pogodbo;
- **zavarovalna premija**  
je pogodbeni znesek, ki ga zavarovalec plača zavarovalnici;
- **zavarovalni primer**  
je dogodek, na podlagi katerega nastane obveznost zavarovalnice iz zavarovalne pogodbe;
- **zavarovalnica**  
je Zavarovalnica Triglav, d.d.;
- **zavarovalnina**  
je znesek, ki ga zavarovalnica plača zavarovancu, če nastopi zavarovalni primer;

- **zavarovalno jamstvo**  
je zaveza zavarovalnice, da ob zavarovalno pogodbo dogovorjenih pogojih izpolni obveznosti iz zavarovalne pogodbe;
- **zavarovalno leto**  
je vsakokratno obdobje enega (1) leta, ki prične z dnevom in mesecem začetka zavarovanja;
- **zavarovanec**  
je fizična oseba, katere interes je zavarovan z zavarovalno pogodbo;
- **zdravstvena storitev**  
je strokovno doktrinarno priznana medicinska storitev v Republiki Sloveniji, ki jo opravlja zdravstveni delavec v okviru zdravstvene oskrbe pacienta, in se izvaja pri izvajalcih.

### Kdo se lahko zavaruje

#### 4. člen - Osebe, ki se lahko zavarujejo

- (1) Zavaruje se lahko oseba, ki ima prebivališče v Republiki Sloveniji.
- (2) Starost zavarovanca ob začetku zavarovanja Specialisti+ je največ triinšestdeset (63) let.

### Vsebina in obseg zavarovanja

#### 5. člen - Vsebina zavarovanja

- (1) Zavarovanje krije stroške, nastale v času zavarovalnega jamstva, na podlagi medicinsko utemeljene indikacije zaradi novonastalega stanja.
- (2) Zavarovanje Specialisti+ krije stroške:
  - 1) specialistične obravnave,
  - 2) zahtevnega diagnostičnega postopka,
  - 3) posega,
  - 4) ambulantne rehabilitacije in
  - 5) izdanih zdravil v lekarni.
- (3) Zavarovanje Specialisti krije stroške:
  - 1) specialistične obravnave,
  - 2) zahtevnega diagnostičnega postopka in
  - 3) izdanih zdravil v lekarni.
- (4) Medicinsko utemeljena indikacija po Splošnih pogojih pomeni, da sta obravnava oziroma zdravilo upravičena, ker ju je skladno z diagnozo in medicinsko doktrino predpisal pristojni zdravnik in sta primerna glede na zdravstveno stanje zavarovanca. Razvidna je iz napotnice, delovnega naloga, izvida zdravnika specialista izvajalca ali iz druge pisne zdravstvene dokumentacije, za katero zavarovalnica presodi, da je ustrezna.

#### 6. člen - Specialistična obravnava

- (1) Specialistična obravnava obsega zdravstvene storitve specialistične ambulantne dejavnosti, ki so potrebne za diagnosticiranje in zdravljenje novonastalega stanja in so dostopne na trgu samoplačniških specialistično ambulantnih storitev.
- (2) Specialistična obravnava zajema:
  - 1) specialistični pregled,
  - 2) pripadajoče enostavne diagnostične preiskave (osnovne slikovne, funkcionalne in laboratorijske preiskave ter meritve) in
  - 3) pripadajoče enostavne ambulantne posege.
- (3) Pripadajoča enostavna diagnostična preiskava je zlasti RTG, UZ, EKG, EMG, EEG, VEP, OCT in laboratorijska preiskava.
- (4) Pripadajoči enostavni ambulantni poseg je zlasti parenteralna aplikacija zdravila, aplikacija blokade, punkcija, oskrba rane, odstranitev tujka, odstranitev manjšega kožnega izrastka, biopsija in sklerozacija varic.
- (5) Specialistična obravnava se lahko izvede na daljavo, če je to po mnenju zdravnika specialista izvajalca ustrezno in se zavarovanec s tem strinja. O pogojih in navodilih za izvedbo specialistične obravnave na daljavo zavarovalnica obvesti zavarovanca.

#### 7. člen - Zahtevni diagnostični postopek

Zahtevni diagnostični postopek obsega zahtevne diagnostične preiskave, ki so nadaljevanje specialistične obravnave, in so potrebne za postavitev diagnoze novonastalega stanja ter so navedene v Seznamu zahtevnih diagnostičnih postopkov. Vsakokrat veljavni Seznam zahtevnih diagnostičnih postopkov z morebitno omejitvijo cen je objavljen na spletni strani zavarovalnice.

#### 8. člen - Poseg

Poseg obsega diagnostične in terapevtske posege v sklopu dnevne obravnave, ki so nadaljevanje specialistične obravnave ali zahtevnega diagnostičnega postopka in so potrebni za postavitev diagnoze oziroma za zdravljenje novonastalega stanja ter so navedeni v Seznamu posegov. Vsakokrat veljavni Seznam posegov z morebitno omejitvijo cen je objavljen na spletni strani zavarovalnice.

#### 9. člen - Ambulantna rehabilitacija

Ambulantna rehabilitacija obsega storitve ambulantne fizioterapije, protibolečinske akupunkture, delovne terapije oziroma govorne terapije, ki so nadaljevanje specialistične obravnave, zahtevnega diagnostičnega postopka ali posega in so potrebne za zdravljenje novonastalega stanja.

#### 10. člen - Zdravila

- (1) Zavarovanje krije stroške izdanih zdravil, ki so ob izvedbi obravnave skladno z diagnozo, medicinsko doktrino in zdravstvenimi smernicami potrebna za zdravljenje novonastalega stanja in so predpisana na beli recept oziroma v izvidu zdravnika specialista ter v skladu z navodili, ki veljajo v obveznem zdravstvenem zavarovanju. Zdravila se izdajo v lekarni in morajo imeti dovoljenje za promet v Republiki Sloveniji oziroma v državi EU, kjer so izdana in kupljena.
- (2) Za zdravila ni določen poseben režim predpisovanja. Izjema so zdravila, ki jih lahko predpisuje le zdravnik specialist ustreznega področja medicine ali od njega pooblaščen zdravnik.

#### 11. člen - Obseg zavarovanja

- (1) Zavarovanje ima letno zavarovalno vsoto in letne zavarovalne vsote za posamezna kritja določene v zavarovalni pogodbi.
- (2) V zavarovalnem letu se zaradi enakega razloga obravnave krijejo stroški:
  - 1) zdravstvenih storitev v obsegu treh (3) specialističnih obravnav, dveh (2) zahtevnih diagnostičnih postopkov in dveh (2) posegov;
  - 2) prve izdaje zdravila v količini, ki je potrebno za zdravljenje novonastalega stanja, vendar največ za trideset (30) dni.
- (3) Zavarovanje krije stroške ambulantne rehabilitacije v obsegu, ki je določen v zavarovalni pogodbi, zaradi enakega razloga obravnave le ob prvi pojavitvi novonastalega stanja.

### Uveljavljanje pravic iz zavarovanja

#### 12. člen - Način uveljavljanja pravic iz zavarovanja

- (1) Zavarovanec uveljavlja pravice iz zavarovanja prek Zdravstvene točke<sup>®</sup> ali spletne strani zavarovalnice.
- (2) Zavarovanec obravnavo zavarovalnici predhodno najavi in priloži dokumentacijo, iz katere je razvidna medicinsko utemeljena indikacija:
  - 1) za specialistično obravnavo: napotnica izbranega osebnega ali napotnega zdravnika, izvid zdravnika ustrezne specialnosti, napotitev na nadaljnjo obravnavo ali druga pisna zdravstvena dokumentacija, za katero zavarovalnica presodi, da je ustrezna;
  - 2) za zahtevni diagnostični postopek: napotnica izbranega osebnega ali napotnega zdravnika, izvid zdravnika ustrezne specialnosti;
  - 3) za poseg: izvid zdravnika ustrezne specialnosti;
  - 4) za ambulantno rehabilitacijo: delovni nalog ali izvid zdravnika ustrezne specialnosti;
  - 5) za zdravilo: izvid zdravnika ustrezne specialnosti.
 Predhodna najava ne pomeni upravičenosti do kritja stroškov opravljene zdravstvene storitve.
- (3) Zavarovanec na zahtevo zavarovalnice na svoje stroške pridobi in predloži tudi druge informacije in dokumentacijo za ugotovitev obveznosti iz zavarovalne pogodbe.
- (4) Zavarovalnica lahko dokumentacijo in podatke, ki so potrebni za ugotovitev njene obveznosti iz zavarovalne pogodbe, pridobi tudi od izvajalcev in drugih upravljavcev zbirk osebnih podatkov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov in zavarovalništvo.
- (5) Na podlagi prejete popolne dokumentacije iz tega člena zavarovalnica v petnajstih (15) dneh odloči, ali je zavarovanec upravičen do kritja stroškov in ga o tem obvesti.
- (6) Če pred ali med obravnavo nastanejo okoliščine, zaradi katerih je potrebna sprememba obravnave, je obvezna dopolnitev dokumentacije.

#### 13. člen - Organizacija termina obravnave v mreži izvajalcev

- (1) Zavarovanec lahko na podlagi odobrenega zahtevka za izpolnitev obveznosti iz zavarovalne pogodbe z zavarovalnico dogovori termin obravnave pri izvajalcu iz mreže izvajalcev. Zavarovalnica zavarovancu po dogovoru termina izda pisno soglasje za izvedbo obravnave.
- (2) Zavarovalnica zagotovi najmanj en (1) termin obravnave v mreži izvajalcev v roku desetih (10) delovnih dni oziroma v roku dvajsetih (20) delovnih dni za posege, šteto od dneva izdaje soglasja za izvedbo obravnave.
- (3) Roki iz drugega odstavka tega člena se lahko podaljšajo, če zavarovanec sam izbere drugega izvajalca, kraj ali termin izvedbe obravnave, kot mu ga je zagotovila zavarovalnica. Zavarovalnica v tem primeru zagotovi zavarovancu termin obravnave v najkrajšem možnem roku, glede na razpoložljivost mreže izvajalcev in upošteva želje zavarovanca glede izbire izvajalca, kraja ali termina.

- (4) V kolikor zavarovalnica v navedenih rokih iz drugega odstavka tega člena ne zagotovi termina obravnave v mreži izvajalcev in ne gre za razloge iz tretjega odstavka tega člena, lahko zavarovanec zavarovalnici poda pisni poziv za izpolnitev obveznosti. V primeru, da zavarovalnica ne zagotovi termina obravnave v osmih (8) delovnih dneh od prejete poziva, lahko zavarovalec odstopi od zavarovalne pogodbe.

#### 14. člen - Odpoved ali sprememba dogovorjenega termina obravnave v mreži izvajalcev

- (1) Zavarovanec lahko dogovorjeni termin obravnave odpove ali predlaga njegovo spremembo najkasneje tri (3) dni pred dogovorjenim terminom in le zaradi izrednih okoliščin, ki jih ni mogel pričakovati, preprečiti ali se jim izogniti, o čemer zavarovanec zavarovalnico nemudoma obvesti in predloži dokazila.
- (2) V primeru, da zavarovanec dogovorjenega termina obravnave ne odpove pravočasno in se ga ne udeleži, zavarovalnici pa v zvezi s tem nastanejo stroški, se šteje, da je bila obravnava zavarovanca pri izvajalcu opravljena. Znesek razpoložljive zavarovalne vsote pripadajočega kritja se zavarovancu v tem primeru zmanjša največ v višini zneska obravnave po ceniku izvajalca.
- (3) V primerih iz drugega odstavka tega člena se ponovna organizacija termina obravnave šteje kot enak razlog obravnave in zanjo veljajo določila iz 11. člena Splošnih pogojev.
- (4) V primeru, ko zavarovalnica ali izvajalec odpove že dogovorjeni termin obravnave, zavarovalnica zavarovancu zagotovi nadomestni termin v najkrajšem možnem času, in sicer v osmih (8) delovnih dneh po odpovedanem terminu, ter ga o tem predhodno obvesti. Če se zavarovanec s predlaganim terminom ne strinja, se lahko z zavarovalnico ali izbranim izvajalcem dogovori za nov termin.

#### 15. člen - Zahtevek za povrnitev stroškov obravnave na podlagi odobrenega zahtevka

- (1) Zavarovanec lahko, na podlagi odobrenega zahtevka za izpolnitev obveznosti iz zavarovalne pogodbe, opravi zdravstveno obravnavo tudi pri izvajalcu, ki ni del mreže izvajalcev. V tem primeru zavarovanec po opravljeni in plačani zdravstveni storitvi pri izvajalcu zavarovalnici čim prej odda zahtevek za povrnitev stroškov.
- (2) Zahtevku za povrnitev stroškov morajo biti priloženi:
  - 1) kopija izvida obravnave in
  - 2) račun izvajalca s specifikacijo opravljenih zdravstvenih storitev.
- (3) V primeru upravičenosti do povrnitve stroškov zavarovalnica v osmih (8) dneh povrne zavarovancu strošek opravljenih zdravstvenih storitev pri izvajalcu, zmanjšan za soudeležbo zavarovanca, na račun, ki ga zavarovanec navede v zahtevku za povrnitev stroškov ali ga posreduje zavarovalnici na drug način v pisni obliki.

#### 16. člen - Zahtevek za povrnitev stroškov obravnave brez odobrenega zahtevka

- (1) Zavarovanec lahko izjemoma uveljavlja pravico iz zavarovalne pogodbe po opravljeni obravnavi s predložitvijo računa opravljene zdravstvene storitve. V tem primeru je potrebno zahtevku za povrnitev stroškov poleg računa za opravljeno zdravstveno storitev in kopijo izvida obravnave priložiti tudi dokumentacijo iz 12. člena Splošnih pogojev.
- (2) Na podlagi prejete popolne dokumentacije zavarovalnica odloči, ali je zavarovanec upravičen do kritja stroškov iz zavarovanja, in o tem obvesti zavarovanca.
- (3) V primeru upravičenosti do povrnitve stroškov zavarovalnica v osmih (8) dneh povrne zavarovancu strošek opravljenih zdravstvenih storitev pri izvajalcu, zmanjšan za soudeležbo zavarovanca, na račun, ki ga zavarovanec navede v zahtevku za povrnitev stroškov ali ga posreduje zavarovalnici na drug način v pisni obliki.

#### 17. člen - Zahtevek za povrnitev stroškov za zdravlilo

- (1) Zdravilo mora biti zavarovancu izdano v lekarni. Zavarovanec stroške prejetih zdravil plača sam neposredno, zavarovalnica pa mu na podlagi zahtevka za povrnitev stroškov povrne stroške skladno z zavarovalno pogodbo.
- (2) Zahtevku za povrnitev stroškov morata biti priložena:
  - 1) kopija izvida obravnave in
  - 2) račun lekarne.
- (3) Zavarovalnica na podlagi popolnega zahtevka in zahtevanih prilog odloči o upravičenosti do povrnitve stroškov ter o odločitvi obvesti zavarovanca.
- (4) V primeru upravičenosti do povrnitve stroškov zavarovalnica v osmih (8) dneh povrne zavarovancu strošek v lekarni izdanega zdravila, zmanjšan za soudeležbo zavarovanca, na račun, ki ga navede v zahtevku za povrnitev stroškov za zdravlilo.

#### 18. člen - Obveznosti zavarovanca ob izvedbi obravnave

Zavarovanec je dolžan upoštevati navodila za izvedbo obravnave, ki sta mu jih predhodno posredovala zavarovalnica oziroma izvajalec, in ob izvedbi obravnave predložiti medicinsko dokumentacijo skladno s temi navodili.

### Omejitve in izključitve zavarovanja

#### 19. člen - Karenta

- (1) Za zavarovanje velja karenta tri (3) mesece. V primeru poškodbe, ki je nastala po začetku zavarovanja, karente ni.
- (2) Karenta ne velja za novorojenega otroka, ki se zavaruje v štirinajstih (14) dneh po rojstvu.
- (3) Če zavarovanec sklene zavarovanje v štirinajstih (14) dneh po poteku kolektivne, družinske ali individualne oblike zavarovanja, se za vsako kritje poteklega zavarovanja, ki je tudi kritje sklenjenega zavarovanja, karenta skrajša za že pretečeni del karente iz poteklega zavarovanja oziroma karente ni, če je med veljavnostjo poteklega zavarovanja karenta pri tem kritju že potekla.

#### 20. člen - Soudeležba zavarovanca

Pri uveljavljanju pravic iz zavarovanja je določena soudeležba zavarovanca, če je to dogovorjeno v zavarovalni pogodbi.

#### 21. člen - Omejitve obveznosti zavarovalnice

- (1) Ko se novonastalo stanje opredeli kot kronično stanje, zavarovalnica v zvezi s to boleznijo, stanjem oziroma poškodbo nima več obveznosti iz zavarovalne pogodbe.
- (2) Zavarovanje krije stroške zdravstvenih storitev in zdravil, ki nastanejo v zavarovalnem letu, največ do višine letne zavarovalne vsote.
- (3) Prenos neizkoriščene letne zavarovalne vsote iz preteklega zavarovalnega leta ni mogoč.

#### 22. člen - Izključitve obveznosti zavarovalnice

- (1) Če zavarovanec uveljavlja zavarovanje pri izvajalcu, ki nima veljavnega dovoljenja za opravljanje zdravstvene ali z zdravstvenimi storitvami povezane dejavnosti oziroma dovoljenja za samostojno delo zdravnika, zavarovalnica nima obveznosti iz zavarovalne pogodbe.
- (2) Zavarovalnica nima obveznosti:
  - 1) zaradi ali v povezavi s predhodnimi stanji, razen če so bila ob sklenitvi zavarovanja zavarovalnici prijavljena in jih je zavarovalnica sprejela;
  - 2) v povezavi s kroničnimi stanji;
  - 3) v povezavi z boleznijo ali stanjem, ki je nastalo v času karente;
  - 4) v povezavi z boleznijo, stanjem oziroma poškodbo, ki je v zavarovalni pogodbi navedena med izključitvami obveznosti zavarovalnice;
  - 5) zaradi ali v povezavi z razlogi obravnave, ki niso medicinsko utemeljeno indicirani ali so nastali kot posledica zdravniške napake ali so povezani z izboljšanjem psihofizičnega stanja zavarovanca;
  - 6) za zdravstvene storitve, opravljene na primarni ravni zdravstvene dejavnosti po zakonu, ki ureja zdravstveno dejavnost.
- (3) Zavarovalnica nima obveznosti v primeru stroškov, povezanih:
  - 1) s transplantacijami, okvarami in zapleti ob oziroma po operativnih posegih;
  - 2) z matičnimi celicami in krvnimi pripravki;
  - 3) z odstranitvijo notranjega ali zunanega osteosintetskega materiala, če je bil vstavljen pred sklenitvijo zavarovanja;
  - 4) s prirojenimi napakami in poklicnimi boleznimi;
  - 5) s sindromom pridobljene imunske pomanjkljivosti, infekcijo s HIV, spolno prenosljivimi boleznimi, epilepsijo in paralizo;
  - 6) z duševnimi boleznimi, duševnimi motnjami ali odvisnostjo;
  - 7) z nosečnostjo, neplodnostjo, (raz)sterilizacijo, umetno oploditvijo, umetno prekinitev nosečnosti, spontanim splavom in porodom;
  - 8) z refrakcijskimi okvarami očesa (kratkovidnost, daljnovidnost, astigmatizem), razen če so posledica poškodbe ali je drugače dogovorjeno z zavarovalno pogodbo;
  - 9) z rekonstrukcijskimi operacijami lokomotornega sistema, razen če je drugače dogovorjeno z zavarovalno pogodbo;
  - 10) s prekomernim uživanjem alkohola oziroma drugih psihoaktivnih snovi;
  - 11) z zdravniškimi mnenji, kot so ugotavljanje delazmožnosti ali stopnje invalidnosti;
  - 12) s spremembo spola;
  - 13) z zdravstvenimi storitvami, opravljenimi iz estetskih razlogov;
  - 14) s kurjimi očesi, žulji, odebeljenimi oziroma vraščenimi nohti;
  - 15) z zdravstvenimi storitvami na področju revmatologije, klinične psihologije, infektologije;
  - 16) s storitvami v dejavnosti dietetike;
  - 17) s storitvami na področju psihoterapije;
  - 18) z zdravljenjem rakavih obolenj, debelosti in smrcanja;
  - 19) z zdravstvenimi storitvami na področju psihiatrije za osebe mlajše od osemnajst (18) let;
  - 20) z dejavnostjo klinične mikrobiologije in patologije, razen v primerih laboratorijskih preiskav, ki so opravljene znotraj obravnave;
  - 21) z zdravljenjem zob in obzobnega tkiva, vključno s storitvami čeljustne kirurgije in ortodontije.

- (4) Zavarovalnica nima obveznosti v primerih diagnosticiranja oziroma zdravljenja osebe, mlajše od osemnajst (18) let, zaradi:
- 1) stanj, ki izvirajo iz obporodnega obdobja;
  - 2) gripe in akutnih infekcij zgornjih dihal;
  - 3) črevesnih infekcijskih bolezni in zoonoz;
  - 4) težav pri razvoju (disleksija, učne težave, nizka rast in motnje pozornosti s hiperaktivnostjo).
- (5) Zavarovanje ne krije stroškov:
- 1) zdravstvenih storitev, opravljenih brez izrecne predhodne odobritve zavarovalnice pri izvajalcih, ki so ožji družinski člani zavarovanca oziroma živijo v skupnem gospodinjstvu z zavarovancem;
  - 2) drugega mnenja;
  - 3) storitev alternativnega, komplementarnega ali eksperimentalnega zdravljenja;
  - 4) medicinskih pripomočkov ali implantatov, razen če so sestavni del posega;
  - 5) reševalnih prevozov, nujne medicinske pomoči, intenzivne medicine, nujnega zdravljenja in neodložljivih zdravstvenih storitev, preventive in zdravstvene nege;
  - 6) dialize;
  - 7) cepljenja;
  - 8) genetskih preiskav;
  - 9) hialuronske kisline;
  - 10) spremljevalca zavarovanca, potnih stroškov, stroškov nastanitve in prehrane ter stroškov komunikacijskih storitev.
- (6) Zavarovanje ne krije stroškov:
- 1) ponovne izdaje zdravila z enako učinkovino zaradi enakega razloga obravnave;
  - 2) zdravil, ki se lahko izdajajo tudi brez recepta;
  - 3) zdravil, predpisanih na recept v preventivne namene;
  - 4) zdravil za zdravljenje erektilne disfunkcije, zdravil za odpravljanje prekomerne teže, zdravil za odpravljanje androgene alopecije in kontraceptivov, razen ob hormonskem zdravljenju;
  - 5) zdravil, ki so predpisana zaradi dietetičnih, dezinfekcijskih, negovalnih in kozmetičnih učinkov;
  - 6) bioloških zdravil.
- (7) Izključene so obveznosti zavarovalnice, kadar do bolezni, stanja oziroma poškodbe pride zaradi ali v povezavi z:
- 1) vojno ali vojni podobnimi dogodki, sabotžo, terorističnim dejanjem, izgredom, vstajo, revolucijo ipd. ne glede na to, ali je zavarovanec v njih sodeloval;
  - 2) epidemijo, pandemijo, onesnaženjem okolja, radioaktivnim sevanjem, neposrednim ali posrednim delovanjem jedrske energije ter naravnimi nesrečami;
  - 3) pripravo, poskusom ali izvršitvijo kaznivega dejanja, kakor tudi zaradi pobega po takšnem dejanju;
  - 4) fizičnim obračunavanjem, razen v primeru uradno dokazane samoobrambe, kar zavarovanec dokazuje sam;
  - 5) samopoškodbo ali poskusom samomora;
  - 6) upravljanjem vozil, zračnih plovil, plovnih objektov in mehanizacije brez zakonsko zahtevanih dovoljenj.
- (8) Obveznost izplačila zavarovalnine je izključena v primeru:
- 1) neodgovornega ravnanja oziroma opustitve potrebnega ravnanja zavarovanca ter v primeru, če se zavarovanec ne drži navodil lečечеga zdravnika;
  - 2) dajanja neresničnih podatkov, zamolčanja, prevare, ponaredbe ali zlorabe s strani zavarovalca oziroma zavarovanca.
- (9) Zavarovalnica tudi ne krije stroškov:
- 1) medicinskih preiskav in medicinske dokumentacije, vključno s prevodi ter kopijami te dokumentacije, ki jih je zavarovanec dolžan predložiti kot dokazila o nastanku in obstoju zavarovalnega primera, in
  - 2) stroškov pravnega oziroma drugega zastopanja zavarovanca v postopku reševanja zavarovalnega primera.

### 23. člen - Krajevna veljavnost zavarovanja

- (1) Zavarovanje Specialisti+ velja v Republiki Sloveniji in državah Evropske unije. Če predpisano zdravilo ni v prometu v Republiki Sloveniji, zavarovalnica povrne stroške tega zdravila, izdanega v tujini.
- (2) Zavarovanje Specialisti+ velja v Republiki Sloveniji.

### Sklenitev, trajanje in prenehanje zavarovanja

#### 24. člen - Sklenitev zavarovalne pogodbe in zavarovanja

- (1) Zavarovalna pogodba se sklene na podlagi ponudbe in je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. Podpis ponudnika na ponudbi šteje za podpis zavarovalca v zavarovalni polici. Pri sklepanju zavarovanja na daljavo ali ob podaljšanju zavarovanja se podpis, ki sicer izraža konsenz ponudnika/zavarovalca, lahko nadomesti s plačilom prve zavarovalne premije.

- (2) Ponudnik s podpisom ponudbe izjavlja, da je bil pred sklenitvijo zavarovalne pogodbe seznanjen s pogoji sklepanja in izvajanja zavarovanja in da so pogodbeni določila skladna z dogovorom pogodbenih strank.
- (3) Zavarovanec ob sklenitvi zavarovalne pogodbe izpolni in podpiše vprašalnik o zdravstvenem stanju, če je sestavni del ponudbe. Na podlagi vprašalnika o zdravstvenem stanju lahko zavarovalnica v zavarovalni pogodbi določi zavarovancu doplačilo zavarovalne premije oziroma izključitve svojih obveznosti, povezanih z zdravstvenim stanjem zavarovanca ob sklenitvi. Če se novorojeni otrok zavaruje v štirinajstih (14) dneh po rojstvu, izpolnitev vprašalnika o zdravstvenem stanju ni potrebna.
- (4) Če je za sklenitev zavarovanja potreben zdravniški pregled, ga zavarovanec na zahtevo zavarovalnice opravi v štirinajstih (14) dneh. Če je za sklenitev zavarovanja potrebna dodatna zdravstvena dokumentacija, jo zavarovanec posreduje zavarovalnici na njeno zahtevo v štirinajstih (14) dneh.
- (5) Podpisana ponudba za sklenitev zavarovalne pogodbe, ki je bila predložena zavarovalnici, obvezuje ponudnika osem (8) dni od dneva, ko je prispela v zavarovalnico, če je potreben zdravniški pregled, pa trideset (30) dni. Če zavarovalnica v tem roku ne odkloni ponudbe, ki se ne odmika od pogojev, po katerih sklepa zavarovanje, se šteje, da je ponudba sprejeta in da je zavarovalna pogodba sklenjena tistega dne, ko je ponudba prispela k zavarovalnici.
- (6) Če je zavarovalnica pripravljena ponudbo sprejeti samo pod posebnimi ali spremenjenimi pogoji, je zavarovalna pogodba sklenjena šele s tistim dnem, ko zavarovalec na te pogoje pristane s podpisom. Šteje se, da je ponudnik odstopil od ponudbe, če na posebne ali spremenjene pogoje zavarovalnice ni pristal s podpisom v osmih (8) dneh od dneva prejema obvestila zavarovalnice.
- (7) Če zavarovalec in zavarovanec nista ista oseba, mora ponudba vsebovati pisno soglasje zavarovanca za sklenitev zavarovanja.
- (8) Zavarovalnica lahko ponudbo za sklenitev zavarovalne pogodbe zavrne brez obrazložitve.

#### 25. člen - Trajanje zavarovanja

- (1) Zavarovanje se začne ob 00.00 uri tistega dne, katerega datum je v zavarovalni polici določen kot datum začetka zavarovanja, in poteče ob 00.00 uri tistega dne, katerega datum je v zavarovalni polici določen kot datum poteka zavarovanja.
- (2) Zavarovanje se sklene za obdobje najmanj enega (1) leta. Šteje se, da trajanje zavarovanja ni določeno, če je v zavarovalni pogodbi dogovorjen čas trajanja z možnostjo, da se pogodba podaljšuje za enako časovno obdobje, če stranki pred zapadlostjo zavarovalne premije, ki je določena v zavarovalnih pogojih, ne odpovesta pogodbe.
- (3) Zavarovanje Specialisti+ traja največ do konca zavarovalnega leta, v katerem zavarovanec dopolni starost petinšestdeset (65) let.

#### 26. člen - Podaljšanje zavarovanja

- (1) Zavarovanje se ob poteku samodejno podaljša za enak čas trajanja, razen če zavarovalec oziroma zavarovanec najkasneje en (1) mesec pred potekom zavarovanja pisno izjavi, da od zavarovanja odstopa. V tem primeru zavarovanje preneha z datumom poteka zavarovanja iz prvega odstavka 25. člena Splošnih pogojev.
- (2) Zavarovanje se ne podaljša, če je zavarovalnica z izvajanjem predmetnega zavarovanja prenehala, če je zavarovalec oziroma zavarovanec ravnal v nasprotju z zavarovalno pogodbo ali če so nastale okoliščine, zaradi katerih zavarovalnica zavarovalne pogodbe ne bi sklenila. Zavarovalnica o tem obvesti zavarovalca v enem (1) mesecu pred datumom poteka zavarovanja.

#### 27. člen - Prenehanje zavarovalne pogodbe in zavarovanja

- (1) Zavarovalna pogodba je sklenjena za čas, ki je opredeljen na zavarovalni polici in preneha skladno z določbami prejšnjega in tega člena pogojev.
- (2) Zavarovanje lahko, poleg primerov, opredeljenih v prejšnjem odstavku, preneha tudi s smrtjo zavarovanca, kot posledica neplačila zavarovalne premije (skladno s 30. členom Splošnih pogojev) ali kot posledica odstopa zaradi nestrinjanja s spremembami (38. člen Splošnih pogojev).
- (3) Zavarovalnica si pridržuje pravico odstopiti od zavarovalne pogodbe zaradi zakonodajnih sprememb, ki bistveno vplivajo na izpolnjevanje obveznosti zavarovalnice iz zavarovanja, z dnem uveljavitve zakonodajnih sprememb ali drugim datumom, ki ga določi zavarovalnica. Zavarovalnica o odstopu od zavarovalne pogodbe zavarovalca pisno obvesti vsaj en (1) mesec pred prenehanjem oziroma podaljšanjem zavarovanja.

#### Zavarovalno jamstvo

#### 28. člen - Zavarovalno jamstvo

- (1) Zavarovalno jamstvo se začne ob 00.00 uri na dan začetka zavarovanja, če zavarovanje ni v karenici.

- (2) Če je zavarovanec v zavarovalnem letu že izkoristil letno zavarovalno vsoto, zavarovanje do začetka naslednjega zavarovalnega leta nima zavarovalnega jamstva.
- (3) Zavarovalno jamstvo preneha s prenehanjem zavarovanja.

## Zavarovalna premija

### 29. člen - Zavarovalna premija

- (1) Zavarovalec je dolžan plačati zavarovalno premijo na način in v rokih, kot je dogovorjeno v zavarovalni pogodbi.
- (2) Na podlagi vprašalnika o zdravstvenem stanju lahko zavarovalnica v zavarovalni pogodbi določi zavarovancu doplačilo zavarovalne premije oziroma izključitve svojih obveznosti, povezane z zdravstvenim stanjem zavarovanca.
- (3) Zavarovalna premija je določena po starostnih razredih.
  - 1) Zavarovanje Specialisti+:  
do 17 let, 18–39 let, 40–49 let, 50–59 let, 60–65 let;
  - 2) Zavarovanje Specialisti:  
18–29 let, 30–39 let, 40–49 let, 60–65 let, nad 65 let.
- (4) V primeru prehoda v višji starostni razred se ob začetku novega zavarovalnega leta višina zavarovalne premije lahko uskladi z veljavnim premijskim cenikom zavarovanja.
- (5) Zavarovalna premija se na izstavljenem računu poviša za vsakokrat zakonsko predpisan davek od prometa zavarovalnih poslov.
- (6) V primeru zaostankov pri plačilu zavarovalne premije se obveznosti poravnajo po vrstnem redu zapadlosti.

### 30. člen - Posledice neplačila zavarovalne premije

- (1) Če zavarovalna premija ni plačana do dneva zapadlosti, lahko zavarovalnica zavarovalca pozove, da plača zavarovalno premijo. Če zavarovalna premija ni plačana v roku, ki je postavljen v pozivu in ni krajši od tridesetih (30) dni, sme zavarovalnica razdreti zavarovalno pogodbo brez odpovednega roka, pri čemer zavarovalnici pripada zapadla zavarovalna premija.
- (2) Če zavarovalec plača zavarovalno premijo po izteku roka iz prvega odstavka se obveznost zavarovalnice, da izplača zavarovalnino, ponovno vzpostavi naslednji dan po dnevu plačila celotne zapadle zavarovalne premije.
- (3) V primeru zamude pri plačilu zavarovalne premije lahko zavarovalnica od zavarovalca zahteva povrnitev stroškov, ki so ji bili z zamudo povzročeni, in zakonske zamudne obresti.

## Osebnih podatki

### 31. člen - Obdelava in varstvo osebnih podatkov

- (1) Zavarovalnica kot upravljavec osebnih podatkov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov in zavarovalništvo, obdeluje naslednje osebne podatke svojih strank:
  - 1) podatke, navedene v zavarovalni pogodbi in povezanih dokumentih (npr. ponudbe, zavarovalne police, izjave, vprašalniki in priloge dokumentov);
  - 2) podatke o zavarovalnih primerih ter podatke za presojo zavarovalnega kritja in višine zavarovalnine;
  - 3) podatke, ki jih zavarovalnica pridobi v stikih s stranko pri izvajanju zavarovanja oziroma v drugih stikih s stranko ali tretjimi osebami (npr. pri nagradnih igrah, dogodkih, ki jih organizira zavarovalnica, registraciji in uporabi mobilnih in spletnih aplikacij);
  - 4) podatke o danih privolitvah in podatke, posredovane s strani povezanih družb v Skupini Triglav na podlagi privolitve.
- (2) Zavarovalnica osebne podatke strank obdeluje za namene sklepanja in izvajanja zavarovalnih pogodb, izterjave neplačanih obveznosti, reševanja zavarovalnih primerov in pritožb, uveljavljanja drugih pravic in obveznosti, vključno s preiskovanjem sumljivih primerov, ter izpolnjevanja zakonskih obveznosti.
- (3) S soglasjem stranke lahko zavarovalnica njene osebne podatke obdeluje tudi za namene, za katere le-ta posebej privoli.
- (4) Zavarovalnica osebne podatke stranke obdeluje tudi v skladu s svojimi zakonitimi interesi (npr. upravljanje odnosov s strankami in spremljanje zadovoljstva strank, opremljanje poslovne komunikacije s trženjskimi vsebinami, pošiljanje ponudb s predhodnim oblikovanjem profilov).
- (5) Zavarovalnica obdeluje osebne podatke tudi za potrebe izvajanja lojalnostnih programov, tj. nudenja raznih bonov ugodnosti ter dodatnih popustov (npr. vključitev v Triglav komplet). Vključitev v lojalnostni program je popolnoma prostovoljna.
- (6) Osebne podatke lahko obdelujejo tudi pravne in fizične osebe, s katerimi ima zavarovalnica sklenjene pogodbe o obdelavi osebnih podatkov.
- (7) Zavarovalnica osebne podatke, pridobljene na podlagi zakona ali sklenjene pogodbe, hrani do poteka zakonskega roka hrambe. Kadar osebne podatke obdeluje na podlagi zakonitih interesov, jih hrani do uresničitve zakonitega interesa ali do ugovora oz. najdlje do poteka rokov, ki jih določajo veljavni predpisi. Osebne podatke, ki jih obdeluje na podlagi osebne privolitve, hrani do preklica privolitve. Enako velja tudi za obdelavo osebnih podatkov v družbah, katerim so bili s privolitvijo osebni podatki posredovani.

- (8) Stranka lahko ugovarja obdelavi osebnih podatkov, ki se izvaja na podlagi zakonitih interesov oziroma za namen neposrednega trženja, ali zahteva dostop in seznanitev, popravek, omejitve obdelave, prenos ali izbris osebnih podatkov. Stranka lahko kadarkoli preklic privolitve za obdelavo osebnih podatkov. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do preklica. Svoje pravice lahko stranka uveljavlja s pisno zahtevo, poslano na Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana, ali info@triglav.si ali s pomočjo spletnih obrazcev zavarovalnice.
- (9) Pooblaščenca oseba za varstvo podatkov v zavarovalnici je dostopna na dpo@triglav.si.
- (10) Stranka, ki meni, da se njeni osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ima pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščenču.
- (11) Več informacij o varstvu osebnih podatkov je objavljenih v Politiki zasebnosti na spletni strani www.triglav.si.

## Druge pravice in obveznosti pogodbenih strank

### 32. člen - Druge pravice in obveznosti zavarovalnice

- (1) Zavarovalnica je dolžna sprejeti zavarovalno premijo od vsake osebe, ki ima za njeno plačilo pravni interes.
- (2) Če zavarovalec oziroma zavarovanec namenoma netočno prijavi ali namenoma zamolči kakšno okoliščino take narave, da zavarovalnica ne bi sklenila zavarovanja, če bi vedela za resnično stanje, lahko zavarovalnica zahteva razveljavitev zavarovalne pogodbe in vračilo izplačane zavarovalnine, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi ter s tem nastalo škodo in stroški, pri čemer zavarovalnica lahko obdrži že plačane zavarovalne premije in ima pravico zahtevati plačilo zavarovalne premije za zavarovalno dobo, v kateri je zahtevala razveljavitev zavarovalne pogodbe.
- (3) Če zavarovalec oziroma zavarovanec kaj neresnično prijavi ali je opustil dolžno obvestilo, pa tega ni storil namenoma, lahko zavarovalnica v enem (1) mesecu od dneva, ko izve za neresničnost ali nepopolnost prijave, odstopi od pogodbe z odpovednim rokom štirinajst (14) dni ali ustrezno zviša zavarovalno premijo. Če zavarovalec na zvišanje zavarovalne premije ne pristane, ima v roku štirinajstih (14) dni od prejema obvestila zavarovalnice o povišanju zavarovalne premije pravico izjaviti, da se pogodba z iztekom roka razdre. Če je zavarovalni primer nastal prej, preden je bila ugotovljena neresničnost ali nepopolnost prijave, ali pozneje, vendar pred razdrtom pogodbe oziroma pred dosegom sporazuma o zvišanju zavarovalne premije, se zavarovalnina zmanjša v sorazmerju med stopnjo plačanih zavarovalnih premij in stopnjo zavarovalnih premij, ki bi morale biti plačane glede na resnično nevarnost.
- (4) Zavarovalnica lahko v primeru prevare, ponaredbe ali zlorabe s strani zavarovalca oziroma zavarovanca razdre zavarovalno pogodbo brez odpovednega roka in zahteva vračilo izplačane zavarovalnine, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi ter s tem nastalo škodo in stroški, pri čemer zavarovalnica lahko obdrži že plačane zavarovalne premije in ima pravico zahtevati plačilo zavarovalne premije za zavarovalno dobo, v kateri je zahtevala razdrto zavarovalne pogodbe.
- (5) Če zavarovanje preneha s smrtjo zavarovanca, je zavarovalnica upravičena do zavarovalne premije do konca meseca, v katerem je nastopila smrt, sorazmerni del vnaprej plačanega zneska zavarovalne premije pa se v primeru, da je višji od stroška, ki ga ima zavarovalnica z vračilom sorazmernega dela, vrne v premoženje zavarovalca.
- (6) Zavarovalnica v primeru sprememb, ki so pomembne za izvajanje zavarovanja, o tem na primeren način (pisno, telefonsko, na svoji spletni strani ali prek medijev in podobno) obvesti zavarovalca oziroma zavarovanca.
- (7) Zavarovalnica ne prevzema odgovornosti za kakovost opravljene zdravstvene storitve.

### 33. člen - Druge pravice in obveznosti zavarovalca in zavarovanca

- (1) Če zavarovalec in zavarovanec nista ista oseba, zavarovalec z določili zavarovalne pogodbe seznanja zavarovanca. Šteje se, da je zavarovanec seznanjen s pogoji sklepanja in izvajanja zavarovanja.
- (2) Zavarovalec oziroma zavarovanec je dolžan zavarovalnici:
  - 1) ob sklenitvi zavarovanja prijaviti vse okoliščine, ki so nujno potrebne za ocenitev nevarnosti in so mu znane ali mu niso mogle ostati neznane. Za nujno potrebne veljajo okoliščine, brez poznavanja katerih zavarovanja ni mogoče skleniti, oziroma so takšne, da bi zavarovalnica zavarovanje sklenila pod posebnimi ali spremenjenimi pogoji oziroma da zavarovanja ne bi sklenila;
  - 2) med trajanjem zavarovanja ažurno posredovati osebne in druge podatke ter okoliščine in njihove spremembe, pomembne za izvajanje zavarovanja.
- (3) Zavarovanec je dolžan:
  - 1) pravice iz zavarovanja uveljavljati na način in po pogojih, ki so določeni v zavarovalni pogodbi in
  - 2) na svoje stroške zavarovalnici predložiti vso dokumentacijo in nuditi vse informacije, potrebne za ugotovitev nastanka in obstoja zavarovalnega primera ter upravičenosti do zavarovalnine.

- (4) Če zavarovanec ne ravna v skladu z zavarovalno pogodbo, zlasti pravic iz zavarovanja ne uveljavlja na način in po pogojih, ki so določeni v zavarovalni pogodbi, ali ne upošteva navodil za izvedbo zdravstvene storitve, ki sta mu jih predhodno posredovala zavarovalnica oziroma izvajalec, povrne zavarovalnici škodo in stroške, nastale zaradi njegovega ravnanja ali opustitve.
- (5) Če zavarovanec pri uveljavljanju pravic iz zavarovanja prekorači letno zavarovalno vsoto, povrne zavarovalnici znesek prekoračitve in stroške, nastale zaradi njegovega ravnanja.
- (6) Če se po uveljavljanju pravic iz zavarovanja ugotovi, da zavarovalni primer ni nastal, zavarovanec povrne zavarovalnici plačano zavarovalnino ter stroške, nastale zaradi njegovega ravnanja.
- (7) Če se po uveljavljanju pravic iz zavarovanja ugotovi, da zavarovanec ni bil upravičen do kritja stroškov opravljene obravnave oziroma izdanih zdravil, je zavarovanec dolžan vrniti zavarovalnici plačano zavarovalnino in nastale stroške.

## Zavarovalna pogodba

### 34. člen - Zavarovalna pogodba

Z zavarovalno pogodbo se zavarovalec zavezuje, da zavarovalnici plača zavarovalno premijo, zavarovalnica pa se zavezuje, da ob nastopu zavarovalnega primera in ob izpolnjenih pogojih zavarovalnega jamstva zavarovancu plača stroške opravljenih zdravstvenih storitev in izdaje zdravil v dogovorjeni višini ter nudi asistenco pri uveljavljanju pravic iz zavarovanja.

### 35. člen - Splošni pogoji

- (1) Splošni pogoji so sestavni del zavarovalne pogodbe, s katero so urejena razmerja med zavarovalcem, zavarovancem in zavarovalnico.
- (2) Zavarovalnica ima Splošne pogoje objavljene na svoji spletni strani.

### 36. člen - Drugi dokumenti zavarovalne pogodbe in njihova hierarhija

- (1) Sestavni deli zavarovalne pogodbe so poleg Splošnih pogojev tudi ponudba, vprašalnik o zdravstvenem stanju, zavarovalna polica ter zdravstvena dokumentacija in druge prijave, izjave ali dokumenti pogodbenih strank, lahko pa tudi posebni pogoji oziroma klavzule zavarovalne police.
- (2) V primerih, ko so določbe posebnih pogojev v nasprotju z določbami Splošnih pogojev, veljajo posebni pogoji. V primerih, ko je klavzula zavarovalne police v nasprotju z določbami Splošnih pogojev oziroma posebnih pogojev, velja klavzula zavarovalne police.

### 37. člen - Oblika zavarovalne pogodbe in medsebojno obveščanje

- (1) Dokumentacija zavarovalne pogodbe in v zvezi z zavarovalno pogodbo mora biti v slovenskem jeziku in v pisni ali dogovorjeni elektronski obliki ter učinkuje na prejemnika od dneva prejema.
- (2) Kot dan prejema šteje osmi (8) dan po dnevu priporočene oddaje pošiljke, poslana na zadnji naslov, ki je bil posredovan s strani prejemnika pošiljke.

### 38. člen - Spremembe zavarovalne pogodbe

- (1) Zavarovalnica si pridržuje pravico do spremembe Splošnih pogojev, premijskih cenikov oziroma višine zavarovalne premije, višine soudeležbe in višine letne zavarovalne vsote. Spremembe se uveljavijo z začetkom novega zavarovalnega leta, če se zavarovalec s spremembami strinja.
- (2) Zavarovalnica o spremembah, vključno z obrazložitvijo razlogov za spremembe in njihovim vplivom na zavarovalno pogodbo, pisno obvesti zavarovalca vsaj petinštirideset (45) dni pred uveljavitvijo spremembe. Če se zavarovalec s spremembo ne strinja, ima pravico, da v petinštiridesetih (45) dneh s pisno izjavo odstopi od zavarovalne pogodbe, pri čemer odstop od zavarovalne pogodbe učinkuje s potekom tekočega zavarovalnega leta. Če zavarovalec v tem roku ne odstopi od zavarovalne pogodbe, se šteje, da se s spremembami strinja.
- (3) Spremembe iz prvega odstavka tega člena lahko nastopijo zaradi naslednjih primeroma naštetih okoliščin:
  - 1) zakonodajne spremembe, ki jih zavarovalnica mora upoštevati in ki vplivajo na zavarovalno razmerje,
  - 2) relevanten dvig cen in stroškov zdravstvenih storitev,
  - 3) spremembe v zdravstvenem sistemu, metodah, tehnikah in načinih zdravljenja, relevantne in izkazljive ter merljive spremembe v gospodarskem okolju ali ekonomskih razmerah, ki se odrazijo v nevzdržnosti obstoječih pogojev zavarovanja.

- (4) Zavarovalec nima pravice odstopiti od zavarovalne pogodbe, če je sprememba v njegovo oziroma zavarovancevo korist ali če se spremeni višina zavarovalne premije zaradi prehoda zavarovanca v višji starostni razred.

### 39. člen - Razširitev zdravstvenih storitev in področij

Seznime zdravstvenih storitev in področij specialnosti lahko zavarovalnica razširi z objavo na svoji spletni strani.

### Sklepne določbe

### 40. člen - Uporaba prava in zakonodaje

- (1) Za razmerja iz zavarovalne pogodbe se uporablja pravo Republike Slovenije.
- (2) Za razmerja med zavarovalnico, zavarovalcem in zavarovancem, ki niso dogovorjena z zavarovalno pogodbo, se uporablja zakonodaja, ki ureja obligacijska razmerja.

### 41. člen - Reševanje sporov

- (1) Zoper odločitev ali ravnanje zavarovalnice je dovoljena pritožba. Pritožba se vložijo oziroma naslovi na tisto strokovno službo zavarovalnice, na katero se po vsebini nanaša. Pritožba se lahko odda osebno ali pošlje po pošti na naslov: Zavarovalnica Triglav, Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, s pripisom na katero strokovno službo se pritožba nanaša, na e-naslov: info@triglav.si ali s pomočjo spletnega obrazca, dostopnega na spletni strani www.triglav.si.
- (2) Zavarovalnica pritožbo obravnava v skladu s pravilnikom, ki ureja interni pritožbeni postopek.
- (3) V sporih, v katerih je tožena zavarovalnica, je poleg sodišča splošne krajeve pristojnosti pristojno tudi sodišče, na območju katerega ima tožeča stranka stalno oziroma začasno prebivališče ali sedež.
- (4) V sporih, v katerih je tožen zavarovalec, zavarovanec ali upravičenec iz zavarovanja, je krajevno pristojno sodišče, na območju katerega ima zavarovalec, zavarovanec ali upravičenec iz zavarovanja stalno ali začasno prebivališče ali sedež.
- (5) V skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov lahko potrošnik vložijo pobudo za mediacijo tudi pri izbranem izvajalcu izvensodnega reševanja potrošniških sporov pri Slovenskem zavarovalnem združenju (mediacijski center), Železna cesta 14, Ljubljana, e-naslov: irps@zav-zdruzenje.si, tel. +386 1 3009 181. Pobudo lahko vložijo, če je predhodno vložil pritožbo pri zavarovalnici, ki ji ni bilo ugodeno ali zavarovalnica o pritožbi ni odločila v tridesetih (30) dneh. Zavarovalnica si pridržuje pravico do spremembe izbranega izvajalca, ki ga objavi na spletni strani www.triglav.si. Za obravnavanje kršitev dobrih poslovnih običajev zavarovalnic je pristojen Varuh dobrih poslovnih običajev v zavarovalništvu, ki deluje pri Slovenskem zavarovalnem združenju.

### 42. člen - Pobot, zastava in odstop terjatev

- (1) Zavarovalnica lahko ob izplačilu zavarovalnine pobota zapadle neplačane zavarovalne premije in druge obveznosti zavarovalca in zavarovanca, vključno s tistimi po predhodnem zavarovanju, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi ter s tem nastalo škodo in stroški.
- (2) Če prejme zavarovalec oziroma zavarovanec nadomestilo, ki se nanaša na povrnitev stroškov zdravstvenih storitev in zdravil po Splošnih pogojih, od osebe, odgovorne za škodo, lahko zavarovalnica od zavarovalnine odbije znesek tega nadomestila.
- (3) Terjatve zoper zavarovalnico zavarovalec oziroma zavarovanec ne more niti zastaviti niti odstopiti.

### 43. člen - Sankcijska klavzula

Ne glede na določila zavarovalne pogodbe zavarovalnica ne zagotavlja zavarovalnega kritja in nima obveznosti plačila na podlagi zavarovalnega zahtevka, če bi takšno plačilo pomenilo kršitev sankcij, prepovedi ali omejitev na podlagi resolucij Združenih narodov ali drugih gospodarskih sankcij, kršitev predpisov Evropske unije, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih držav Amerike.

### 44. člen - Nadzor nad zavarovalnico

Nadzor nad zavarovalnico izvaja Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, 1000 Ljubljana.

### 45. člen - Veljavnost splošnih pogojev

Splošni pogoji veljajo od 1. 10. 2025.